

**UZNÁNÍ DLUHU VE SMYSLU UST. § 2053 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB.,
OBČANSKÝ ZÁKONÍK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

jméno, příjmení/ název:

datum narození/ IČ:

bydliště/sídlo:

upozornění: v případě právnické osoby doplnit jméno osoby oprávněné za ní jednat, která bude smlouvu podepisovat

(dále jen jako „**Dlužník**“)

u z n á v á

svůj níže specifikovaný dluh vůči věřiteli, kterým je, ..., nar. ..., bytem ... (dále jen „Věřitel“) vzniklý na základě ... uzavřené dne ... mezi Dlužníkem a Věřitelem co do důvodu vzniku a výše ...,- Kč (slovy: ...).

Jedná se o dluh vzniklý na základě smlouvy ... uzavřené mezi Věřitelem a Dlužníkem dne ..., na jejímž základě Věřitel ... Dlužníkovi ... Dlužník se zavázal tento dluh splácet v měsíčních splátkách po ...,- Kč, a to vždy k ... dni v měsíci pod ztrátou výhody splátek / se zavázal uhradit do ... (dále jen „Dluh“).

1. varianta Dlužník na výše uvedený Dluh uhradil celkem částku ve výši ...,- Kč, a to takto:

Dne ... uhradil částku ...,- Kč

2. varianta Dlužník však svůj Dluh neuhradil, a to ani zčásti.

Dluh tak datu tohoto Uznání činí částku v celkové výši ...,- Kč, která je s ohledem na ztrátu výhody splátek / s ohledem na jeho neuhrazení ve stanoveném termínu splatná. Dluh není s ohledem na postupné hrazení / s ohledem na datum uzavření Smlouvy ... promlčen.

Dlužník tímto prohlašuje, že zaplatí svůj Dluh vůči Věřiteli ve výši ...,- Kč (slovy: ...), který vznikl na základě shora citované Smlouvy ... ze dne ..., spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši stanovené v § 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb. Dlužník zároveň prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že shora uznaná částka dále plynutím času narůstá o zákonné úroky z prodlení.

Dlužník tímto dále prohlašuje, že toto jednostranné prohlášení neuzavřel v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že je svobodným a vážným projevem jeho skutečné vůle a že obsahu tohoto jednostranného prohlášení rozumí, a takto s ním souhlasí, což stvrzuje níže svým vlastnoručním podpisem.

.....

Dlužník

V souvislosti se shora uvedeným uznáním dluhu sjednávají Dlužník s Věřitelem

jméno, příjmení/ název:

datum narození/ IČ:

bydliště/sídlo:

upozornění: v případě právnické osoby doplnit jméno osoby oprávněné za ní jednat, která bude smlouvu podepisovat

(dále jen jako „**Dlužník**“)

a

jméno, příjmení/ název:

datum narození/ IČ:

bydliště/sídlo:

upozornění: v případě právnické osoby doplnit jméno osoby oprávněné za ní jednat, která bude smlouvu podepisovat

(dále jen jako „**Věřitel**“)

(Dlužník a Věřitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

ve smyslu ust. § 1931 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

dohodu o splátkách

(dále jen „**Dohoda**“)

I.

Předmět Dohody

1. Dlužník se zavazuje svůj Dluh ve výši ...,- Kč specifikovaný v Uznání dluhu ze dne ... uhradit nejpozději do ..., a to v měsíčních splátkách ve výši ...,- Kč vždy do ... dne v měsíci, pod ztrátou výhody splátek, konkrétně takto:

Dne ... splátka ve výši ...,- Kč

....

2. Jednotlivé splátky budou Dlužníkem hrazeny bezhotovostně, a to na bankovní účet Věřitele uvedený v záhlaví této Dohody.
3. V případě neuhrazení byť i jen jedné splátky ve stanoveném termínu se celý Dluh stává splatným, a to včetně zákonného úroku z prodlení.

II.

Rozhodčí doložka

1. Spory z uznání dluhu a z této dohody budou rozhodnuty v rozhodčím řízení rozhodcem určeným do funkce obchodní společností IAL SE, se sídlem v Bratislavě, IČ: 44714181. V řízení bude postupováno podle zákona č. 216/1994 Sb. a hmotného práva České republiky. Místem konání

a doručovací adresou rozhodčího řízení je sídlo IAL SE, organizační složka Praha, IČ: 29031117. Poplatek za rozhodčí řízení (odměna rozhodce) činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 7.000,- Kč bez DPH, maximálně potom 1.000.000,- Kč bez DPH. Jako svoji adresu pro doručování v rozhodčím řízení si smluvní strany výslovně zvolily adresu uvedenou shora v této smlouvě u jejich identifikace, vyjma případu, kdy rozhodci sdělí doručovací adresu jinou. Na doručování v rozhodčím řízení se jinak přiměřeně aplikují ustanovení občanského soudního řádu, s tím, že vyvěšení na úřední desce soudu je nahrazeno vyvěšením na úřední desce rozhodce, vedené v elektronické podobě na webové stránce www.rozhodcisoud.net.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohoda byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dohodu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V.....dne.....

V.....dne.....

.....
Dlužník

.....
Věřitel